



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gómez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"URQUIZA, ALDO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 123/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 69 y por la demandada a fs. 72, contra la sentencia de fs. 65/68 vta.

Los recursos se conceden a fs. 73, a fs. 78 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, contesta la vista oportunamente corrida, expresa agravios el actor a fs. 80/87 y a fs. 88/90 lo hace la demandada, quedando los presentes en estado de resolver a fs. 92 vta.

II- a) Que agravia al actor el rechazo del recálculo y movilidad de haberes en lo que respecta a los servicios en



relación de dependencia, la omisión de la magistrada a quo de tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24241 relativo al cálculo de la PBU y la falta de aplicación del precedente "Betancur" de la CFSS.

b) Que la demandada plantea la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" atento a que el actor prestó servicios como autónomo; y agrega que no resulta adecuada la aplicación del ISBIC como pauta de reajuste.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 26417 y con aportes mixtos, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada *a-quo* hizo lugar parcialmente a la demanda y dispuso el recálculo del haber inicial del accionante, en relación a su aporte como trabajador autónomo y considerando la prestación complementaria, conforme el criterio de la CFSS en los autos "Failembogen" y de la CSJN en la causa "Makler". Asimismo, rechazó el pedido de reajuste y movilidad en relación a los aportes efectuados en relación de dependencia.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que, en primer término, corresponde rechazar por inoficiosos los cuestionamientos de la demandada referidos a la aplicación del precedente "Elliff" de la CSJN y del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2013/CA1

ISBIC como pauta de reajuste, en tanto no guardan relación con lo resuelto por la magistrada de grado.

VI- Que, dicho ello, se impone recordar que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aún cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094).

VII- a) Que asiste razón al actor en cuanto reclama el reajuste de su haber inicial por los aportes efectuados en relación de dependencia.

Conforme ello, las remuneraciones devengadas hasta Febrero de 2009 se ajustarán con arreglo al índice de la Resolución N° 140/95 de ANSES (salarios básicos de la industria y construcción, personal no calificado), sin la limitación temporal dispuesta por dicha norma y conforme la doctrina sentada por la CSJN en los autos "Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios" (Fallos 332:1914); rigiendo para las liquidadas con posterioridad a dicha fecha, las pautas fijadas en el art. 2 de la ley 26417.

b) Que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del monto de la PBU fijado en el art. 20 de la ley 24241, atento la finalidad esencialmente redistributiva que tiene dicha prestación y que justifica que su determinación e incidencia en el haber inicial quede a cargo del legislador y del organismo de aplicación, no habiéndose esgrimido argumentos suficientes que evidencien la inconstitucionalidad del monto aplicado.



c) Que también se rechaza la pretensión del actor de que se le pague un “suplemento de sustitutividad” conforme lo resuelto por la CFSS en la causa “Betancur”. Ello es así en virtud de que tal suplemento excede el conjunto de prestaciones a las que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez.

A ello se agrega que el Máximo Tribunal no ha avalado el pago del suplemento en cuestión. En efecto, al intervenir en los autos “Betancur” en instancia extraordinaria, si bien en un primer momento confirmó la sentencia impugnada porque el recurso interpuesto no cumplía con el requisito de fundamentación; luego aclaró que sólo analizó la admisibilidad del recurso interpuesto pero que no se expidió sobre la decisión de fondo adoptada, por lo que su pronunciamiento no resultaba hábil para fundar reclamos futuros (cfr. sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 05/06/2012 y aclaración formulada el 05/07/2012, respectivamente).

d) Que finalmente debe rechazarse el pedido de movilidad de los haberes atento a que el actor goza, desde la fecha en que se jubiló, del régimen de movilidad instituido por la ley 26417, no habiéndose demostrado su insuficiencia o incorrección.

Conforme todo lo expresado, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, hacer lugar parcialmente al deducido por la actora y, en su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2013/CA1

mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

VIII- Que se imponen las costas de esta instancia en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

IX- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 25% y los correspondientes al del actor en un 28%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, hacer lugar parcialmente al deducido por la actora y, en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 25% y los correspondientes al del actor en un 28%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.



Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 2 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, hacer lugar parcialmente al deducido por la actora y, en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 25% y los correspondientes al del actor en un 28%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

